



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ДОБРОЧЕСНОСТІ
У ПУБЛІЧНІЙ ТА ПРИВАТНІЙ СФЕРІ**

бульв. Миколи Міхновського, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200 08 27,
тел. контакт-центру (044) 200 06 94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200 06 91,
офіційний вебсайт: nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua, код ЄДРПОУ 40381452

На № _____ від _____

Органам влади (за списком)

*Щодо вжиття заходів для забезпечення
своєчасного подання декларацій*

Відповідно до ст. 51² Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов'язані перевіряти факт подання суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

Перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції відповідного органу, а у разі, якщо Законом не передбачено утворення (визначення) такого підрозділу (особи) – інший структурний підрозділ відповідного органу, визначений керівником (п. 3 Порядку № 539/21¹).

У зв'язку з надходженням до Національного агентства великої кількості повідомлень про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій, звертаємо увагу, що керівник відповідного органу організовує взаємодію відповідального підрозділу (особи) з іншими підрозділами з метою обліку суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації згідно із вимогами Закону (абз. 2 п. 3 Порядку № 539/21) та наголошує на необхідності проведення такої взаємодії, зокрема поширення інформації щодо обов'язку подання декларацій.

¹ Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21



У зв'язку з цим просимо взяти на особистий контроль керівника органу питання щодо інформування суб'єктів декларування про необхідність своєчасного подання відповідних декларацій, та недопущення випадків масового неподання та/або несвоечасного подання декларацій.

Окрім того, Законом України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», який набув чинності 12.10.2023, подання декларацій відтерміновано для більшості військовослужбовців (крім п.п. 1 - 5 ч. 7 ст. 45 Закону), полонених, інтернованих, осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, на лікуванні внаслідок поранення тощо (ч.ч. 8 - 13 ст. 45 Закону) та членів сімей зазначених осіб (ч. 14 ст. 45 Закону).

Детальніше про це викладено в розділі XX «Особливості декларування окремих категорій осіб» Роз'яснень щодо фінансової доброчесності від 13.11.2023 № 4 (зі змінами)².

Такі декларанти зобов'язані подати визначені ст. 45 Закону декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з обставин визначених п. 1 п. 2⁷ Розділу XIII «Прикінцеві положення», ст. 45 Закону (припинення або скасування воєнного стану чи звільнення з військової служби тощо).

Таким чином, Уповноважена особа *не повинна направляти* до Національного агентства повідомлення про неподання/несвоечасне подання декларацій за 2021, 2022, 2023 роки стосовно суб'єктів, які мають право на відтермінування подання декларацій, у випадку, якщо строк подання декларацій для таких осіб ще не настав.

Встановлення суб'єкта декларування, декларація якого на підставі п. 2¹¹ розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону підлягає вилученню з відкритого доступу Реєстру, та направлення до Національного агентства подання покладаються на керівника (заступника керівника) державного органу, де працює (проходить службу) суб'єкт декларування (п.п. 1 п. 3 Порядку № 221/23³).

Зважаючи, що Уповноважена особа може володіти інформацією про перелік осіб, декларації яких за поданням такого органу було вилучено із *відкритого доступу* Реєстру, то відповідно направляти повідомлення про факт несвоечасного подання/неподання декларації за відсутності декларацій у відкритому доступі Реєстру до Національного агентства *не потрібно*.

У разі неможливості встановити факт неподання/несвоечасного подання декларацій *суб'єктів, які звільнились*, декларації яких були вилучені з відкритого доступу Реєстру, рекомендуємо Уповноваженій особі:

- встановити інформацію щодо наявності/відсутності підстав у суб'єкта декларування на відтермінування подання відповідних декларацій;
- у випадку неможливості встановити такі обставини повідомити про це Національне агентство інформаційним листом.

У випадку встановлення Уповноваженою особою факту відсутності декларацій суб'єкта декларування у відкритому доступі Реєстру, та за наявності підстав, що

² З Роз'ясненнями можна ознайомитися онлайн у Базі знань НАЗК <https://wiki.nazk.gov.ua> (розділ «Декларування»; є можливість пошуку по контексту)

³ Порядок вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.10.2023 № 221/23

дозволяють вилучити декларацію суб'єкта декларування з відкритого доступу за поданням іншого органу/організації, рекомендуємо додатково з'ясувати у суб'єкта декларування інформацію щодо наявності/відсутності обставин на відтермінування подання відповідних декларацій та/або інформацію щодо подання декларацій за відповідний період до Реєстру.

Відповідно до Типового положення⁴ Уповноважена особа має право отримувати пояснення та витребувати від інших структурних підрозділів відповідного органу документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці).

Принагідно, Національне агентство запрошує взяти участь у вебінарі: *«Організація роботи з декларування» для антикорупційних уповноважених, який відбудеться 13.03.2024 о 11:00 на платформі Zoom* (zareestruватися можна до 15:00 12.03.2024 за посиланням: <https://forms.gle/2kj1fc9YNW9U49af6>).

Підтвердження участі буде надіслано додатково всім зареєстрованим учасникам.

**Керівник Управління
формування політики доброчесності
у публічній та приватній сфері**

Юрій СВЕРБА

Германенко Вікторія 200 06 23

⁴ Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21